

COUR D'APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC - Référés

N° RG 24/00811 - N° Portalis DB2W-W-B7I-MXLR
Minute n°

Copie exécutoire délivrée le 20 janvier 2025
à :

Maître Nicolas BARRABE, avocat plaçant

Maître Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocats plaçants

Maître Romain BLANDIN de la SELARL DPR AVOCAT, avocats plaçants

Copie conforme délivrée le 20 janvier 2025
au service du contrôle des expertises, à la régie
1 copie au dossier

ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2025

Extension des opérations d'expertise (20/455)

DÉBATS

L'affaire a été examinée à l'audience publique du 5 décembre 2024 du président du tribunal judiciaire de Rouen, tenue par Matthieu DUCLOS, Président, assisté de Nadine GALTIER, Greffière.

L'affaire oppose :

DEMANDERESSE

Société Mutuelle d'assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP)
8 rue Louis Armand
75015 PARIS XV

représentée par Maître Nicolas BARRABE, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 46

DÉFENDERESSES

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
160 rue Henri Champion
72030 LE MANS CEDEX 09

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
160 rue Henri Champion
72030 LE MANS CEDEX 09

représentées par Maître Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 53, substituée à l'audience par Maître Christophe THERIN

INTERVENANT VOLONTAIRE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ÉCLAT DE VERT,

2 rue des Deux Bois
76130 MONT SAINT AIGNAN

représenté par Maître Romain BLANDIN de la SELARL DPR AVOCAT, avocats
au barreau de ROUEN, vestiaire : 154

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que la décision serait prononcée le **14 janvier 2025** par mise à disposition au greffe de la juridiction.

La présente décision est contradictoire et en premier ressort.

Elle a été signée par Matthieu DUCLOS, Président et par Nadine GALTIER, greffière du prononcé de la décision.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par ordonnance du 2 février 2021 (RG n° 20/455 – MI n° 21/94), le président de ce tribunal, statuant en référé, a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Éclat de Vert à Mont-Saint-Aignan, une expertise immobilière confiée à M. Serres, au contradictoire, notamment, de la SMABTP.

Par acte du 23 octobre 2024, la SMABTP a fait assigner la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :

- leur rendre commune et opposable l'ordonnance du 2 février 2021 et étendre les opérations d'expertise à leur égard ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.

À l'audience, la SMABTP maintient ses demandes.

La SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au président du tribunal de :

- leur donner acte de leurs protestations et réserves sur l'extension à leur égard de la mesure d'expertise demandée, tous droits et moyens restant réservés d'ici à l'instance au fond ;
- leur donner acte de ce qu'elles communiqueront dès que possible le contrat d'assurance ;
- condamner tout succombant aux dépens.

Le Syndicat des copropriétaires de la résidence Éclat de Vert, représenté par son syndic, intervenant volontairement à l'instance, demande au président du tribunal de :

- le recevoir en son intervention volontaire ;
- rendre commune et opposable l'ordonnance du 2 février 2021 et étendre les opérations d'expertise à l'égard des MMA ;
- ordonner la communication par les MMA de l'attestation d'assurance au titre de l'année 2020, année de la réclamation, et les conditions générales et particulières du contrat d'assurance de M. Liorel ;
- réserver les dépens.

MOTIVATION

1. Sur l'intervention volontaire

Il convient de recevoir l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la Résidence Éclat de Vert.

2. Sur l'extension des opérations d'expertise

La SMABTP et le Syndicat des copropriétaires de la résidence Éclat de Vert justifient d'un intérêt légitime à ce que les opérations d'expertise en cours soient étendues à la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à l'égard desquelles ils sont susceptibles d'agir, puisqu'elles sont l'assureur de M. Liorel, maître d'œuvre d'exécution du chantier litigieux. Il sera dès lors fait droit à la demande.

3. Sur la demande de communication du contrat d'assurance

L'article 145 du code de procédure civile dispose que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

Le juge des référés dispose donc du pouvoir d'ordonner, avant tout litige, la production de pièces qui seraient détenues par un tiers ou par une partie au litige potentiel, cette mesure d'instruction étant prévue par les articles 138 et suivants du code de procédure civile. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.

En l'espèce, il est de l'intérêt de toutes les parties que soient produits aux débats l'attestation d'assurance de M. Liorel et les conditions générales et particulières d'assurance.

Il sera fait droit à la demande.

4. Sur les frais du procès

La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La SMABTP sera donc tenue aux dépens. Il n'y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire

DONNE acte au syndicat des copropriétaires de la Résidence Éclat de Vert de son intervention volontaire ;

ÉTEND à la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 2 février 2021 ayant désigné M. Serres en qualité d'expert (RG n° 20/455 - MI n° 21/94) ;

DIT que la SMABTP et le syndicat des copropriétaires de la Résidence Eclat de Vert communiqueront sans délai à la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DIT que l'expert devra convoquer la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;

IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;

FIXE à la somme de **500 euros** la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SMABTP entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai d'un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation par la SMABTP de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;

DIT qu'en cas de difficultés, l'expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l'adresse suivante : controle-expertises.tj-rouen@justice.fr ;

ORDONNE à la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de communiquer aux autres parties à l'expertise :
- l'attestation d'assurance au titre de l'année 2020, année de la réclamation du syndicat des copropriétaires à l'encontre de Monsieur LIOREL,
- les conditions générales et particulières du contrat d'assurance n° 112345563 de M. Liorel ;

CONDAMNE la SMABTP aux entiers dépens.

La greffière

Le président

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente
décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force publique de
prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le
magistrat et le greffier et scellée du sceau du tribunal.

Le greffier,

